



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11384 del Ruolo Generale per l'anno 2024

TRA

Parte_1, con l'avv. Donatella Iacona.

ATTORE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Benedetto Giovanni Stranieri.

CONVENUTA

E

Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Lia Meroni, Marcella Mensi e Francesco Bedon.

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:

“- Accertare e dichiarare che tra il Sig. *Parte_1* e la *Controparte_1* è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, con gli orari indicati in parte narrativa, dal 10.11.2023 al 30.04.2024 e **accertare e dichiarare** la mancanza di una giusta causa di recesso anticipato da parte del datore di lavoro e per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento e **condannare** la *Controparte_1* al risarcimento del danno in favore del signor *Parte_1* nella misura di **€ 1.800,97**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria.

- Accertare e dichiarare, l'annullabilità/invalidità dei documenti sottoscritti in data 26.11.2024 e 28.11.2024 per i motivi esposti in narrativa e dichiararne l'inefficacia.

Accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente Sig. [...] e la Controparte_1 dal 10.11.2023 al 30.04.2024, con gli orari indicati in parte narrativa e con inquadramento nel **livello II** del CCNL Servizi Integrati, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, pertanto, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 10.11.2023 al 12.03.2024 alle dirette dipendenze della società Controparte_1 e, conseguentemente, **condannare** la società Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente, nei limiti di legge, ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1, per i dedotti titoli, della somma lorda di **€ 5.223,12=**, già al netto degli acconti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, DA DISTRARSI a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art 93 c.p.c.”.

Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le pretese attoree.

1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta Controparte_1, dovendo valorizzarsi la sede della società committente in Milano.

Al riguardo, si rammenta che “In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (cfr. Cass. n. 26081/2023).

Tanto basta a respingere l'eccezione de qua.

*

2. La domanda con cui l'attore ha chiesto la declaratoria di annullabilità/invalidità dei documenti sottoscritti in data 26.11.2024 e 28.11.2024 non può trovare accoglimento.

2.1. Sul punto, l'attore ha sostenuto che le due scritture private, benché recanti la sua sottoscrizione, siano state da lui firmate “a ciò indotto e gravato da timore reverenziale e status di sudditanza economica nei confronti dei propri datori di lavoro e/o soggetti gerarchicamente a lui superiori. La signora Pt_2 gli disse che se non firmava le due dichiarazioni non avrebbe potuto lavorare”.

2.2. Tuttavia, la circostanza addotta è rimasta indimostrata, tenuto anche conto che la teste Tes_1 (unica, tra i testimoni indicati dalle parti, ad essere presente al momento della sottoscrizione dei documenti controversi) ha dichiarato: “quanto alle scritture che mi si mostrano, confermo che gliele ho fatte

sottoscrivere io. Io però ho spiegato bene all'attore il contenuto delle scritture. Io gli ho spiegato che bisognava fare una riduzione delle ore perché era rientrato il facchino originario dell'albergo.

Io mi sono assicurata che lui capisse tutto quello che gli dicevo. Ci ho anche colloquiato chiedendogli informazioni personali e lui mi rispondeva.

Non è vero che gli ho detto solo che doveva firmare i fogli.

Cap. 2 memoria: Io ho proprio letto all'attore quello che c'era scritto nelle scritture in questione.

Cap. 3: è vero. Prima della firma mi sono accertata che lui avesse ben compreso le condizioni contenute nelle scritture.

ADR: Io prima di quella volta avevo già parlato con l'attore, lui lavorava già da un mesetto con noi. Lui ha fatto anche dell'affiancamento con me per qualche giorno e io parlavo con lui in italiano e lui mi capiva bene”.

2.3. A fronte di tale deposizione e in assenza di validi elementi probatori a sostegno della tesi attorea, la domanda relativa ai documenti sottoscritti in data 26.11.2024 e 28.11.2024 deve essere rigettata, con conseguente rigetto della domanda afferente alle differenze retributive che si sarebbero avute in caso di inefficacia della riduzione oraria operata.

*

3. Quanto all'ulteriore domanda per differenze retributive, la stessa non può essere accolta.

3.1. Ed invero (come pure da specifiche contestazioni delle parti convenute):

- nei conteggi attorei (all. n. 5) viene indicato che il part-time svolto è al 75%, invece che al 50% come da contratto;
- nei conteggi attorei la retribuzione giornaliera è indicata in euro 39,92, anziché in euro 26,61 come da CCNL applicato;
- nei conteggi attorei viene inserito l'elemento perequativo, ma lo stesso risulta già compreso nella retribuzione, risultando la paga oraria di euro 8,00;
- nulla risulta allegato dalla difesa attorea circa la debenza dell'indennità di mensa;
- nei conteggi attorei, per i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, viene richiesto il pagamento per 26 giorni, benché l'attore sia stato in malattia per alcuni giorni (come pure risultante dalle buste paga prodotte in atti);
- nei conteggi attorei viene inserita l'indennità di preavviso, nonostante il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.

3.2. I descritti difetti nelle allegazioni e nei conteggi impediscono, evidentemente, l'accoglimento di questa domanda.

*

4. Deve invece essere accolta la domanda con cui l'attore ha impugnato il licenziamento intimato con lettera del 12.3.2024 per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il giorno 8.1.2024.

4.1. Ed invero, contrariamente a quanto riportato nella lettera di licenziamento, l'assenza dal lavoro l'8.1.2024 deve ritenersi giustificata per malattia del lavoratore, come documentato nel certificato

medico prodotto in atti (all. n. 8 al ricorso).

4.2. Al riguardo, la *Controparte_1* non ha negato la ricezione del predetto certificato medico (e dunque la conoscenza dello stato di malattia dell'attore) e si è limitata a riferire che, dopo il periodo di malattia, il dipendente non si era presentato sul posto di lavoro.

4.3. Tuttavia, ai fini della presente causa, il comportamento dell'attore successivo al periodo di malattia risulta irrilevante poiché nella lettera di licenziamento (così come nella preventiva contestazione disciplinare) è stata addebitata esclusivamente l'assenza dell'8.1.2024.

4.4. Pertanto, risultando *giustificata* l'assenza in questione, il provvedimento espulsivo si appalesa illegittimo.

4.5. Di conseguenza, spetta alla parte attrice il risarcimento del danno, che può quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (30.4.2024), in euro 1.120,00 (importo calcolato sul part-time al 50% e sulla retribuzione giornaliera di euro 26,61, diversamente dai conteggi attorei all. n. 18 che si basano erroneamente su un part-time al 75% e su una retribuzione giornaliera di euro 39,92), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, al cui pagamento deve essere condannata la datrice *Controparte_1*

*

5. Dell'obbligazione così accertata non risponde in via solidale la convenuta *Controparte_2* in forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, attesa la natura *risarcitoria* dell'importo riconosciuto.

*

6. Le posizioni di reciproca soccombenza consigliano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte attrice e, conseguentemente, condanna la *Controparte_1* al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, nella misura di euro 1.120,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo;

- rigetta le altre domande della parte attrice;

- compensa le spese di lite tra le parti.

Milano, 30.04.2025

Il giudice
Franco Caroleo